

[별지 제24호 서식] 신속심판신청서<개정 2009.10.1, 2010.3.30, 2012.3.21., 2013.1.31., 2015.10.16., 2019.9.25., 2020.1.10., 2020.4.6., 2023.7.1., 2023.11.1., 2025.7.21.>

[서류명] 신속심판신청서

[심판번호]

[제출인]

[성명(명칭)]

[특허고객번호]

[사건과의 관계]

[대리인]

[성명(명칭)]

[대리인번호]

[[지정된 변리사]]

[[포괄위임등록번호]]

[신청사유] ☐ 법원에 계류중인 소송사건, 경찰·검찰에서 입건하여 수사중인 사건과 관련된 심판 및 권리자로부터 경고장 등을 받은 당사자가 청구한 권리범 위확인심판, 무효심판, 취소심판

☐ 무효심판 심결취소소송 계속 중 정정심판

☐ 무역위원회에 의한 불공정무역행위조사사건

☐ 특허출원일(실용신안등록일)부터 3년 6개월과 출원심사청구일부터 2년 6개월 중 늦은 날을 경과한 거절결정불복심판

[증거방법](별지사용 가능)

[취지]위와 같이 신속심판을 신청합니다.

제출인(대리인) (인)

[첨부서류] 1. 신속심판 대상임을 증명하는 서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

※ 기재요령

【첨부서류】 1. 신속심판 대상임을 증명하는 서류 1통

- 신청사유가 “법원에 계류중인 소송사건(침해금지가처분신청 포함), 무역위원회가 통보한 불공정무역행위조사사건, 경찰(특별사법경찰 포함) 또는 검찰에서 입건하여 수사 중인 사건과 관련된 권리범위확인심판, 무효심판, 정정심판 또는 취소심판 및 권리자로부터 경고장 등을 받은 당사자가 청구한 권리범위 확인심판, 무효심판, 취소심판”인 경우에는, 법원에 지식재산권침해분쟁이 계속중이거나, 해당 권리에 대한 침해금지가처분신청 있거나, 검찰 또는 경찰에 입건된 사실을 증명하는 소명서(예를 들어, 해당 권리의 등록번호가 기재되어 있는 소장, 해당 권리의 등록번호가 기재되어 있는 가처분신청서 등), 경고장 등을 제출해야 함
- 신청사유가 “무효심판 심결취소소송 계속중 정정심판”이란 특허법원이 무효심판의 심결취소소송에서 변론을 종결하기 전에 권리자(특허/실용신안)가 최초로 청구한 정정심판 또는 특허법원 단계의 새로운 무효증거(무효사유 포함) 제출에 대응하여 청구한 정정심판을 말하며, 이 경우 무효심판에 대한 심결취소소송이 변론 종결 전 최초임을 증명하는 소명서(대법원 홈페이지에서 “나의 사건검색”을 통해 소송이력 출력하여 제출) 또는 특허법원에서 무효심판청구인이 제출한 새로운 무효증거(무효사유)에 대응함을 증명하는 소명서(무효증거, 무효사유에 대한 준비서면 등)를 제출해야 함